

عقد اتفاق انشاء وإدارة وتشغيل ومشاركة

أنه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٠ حرر هذا العقد بين كلاً من :-
١- طرف أول :

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها قانونا

السيد اللواء ا.ح / عبد الناصر يوسف محمد بصفته / مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

٢- طرف ثاني / شركة العاشر للاستثمار العقاري والتوريدات العمومية والمقاولات .

ومقرها / وحدة ٢٥٩ الجوهرة مول قطعة ٢٧ ام سي ٢ العاشر من رمضان

بطاقة ضريبية رقم / ٧٣٦-٧٧٩-٤٣٢ سجل تجاري رقم / ٧٥

ويمثلها في هذا العقد السيد/ محمود منيب محمد تميم على بصفته / صاحب الشركة

ويحمل رقم قومي / ٢٨٣٠٢٠٨١٢٠١٩٩٦ رقم الهاتف / ٠١٠٦٥٥٤٥٠٦٥

تمهيد

يمتلك الطرف الاول دار ضباط المدفعية قطعة ارض بمساحة (٢٥٠٠٠) تحت العجز والزيادة داخل دار ضباط المدفعية بجوار قاعة الملكة ويرغب في استغلال هذه المساحة من اجل تنفيذ مجمع مطاعم وكافيتيريا بالدار .

ولما كان الطرف الثاني يمتلك الخبرات والشهادات والعمالة المدربة من ذوى الخبرة والكفاءة التي تؤهله لانشاء وإدارة واستغلال وتشغيل تلك المساحة فقد تقدم الطرف الثاني بعرضه من اجل استغلال تلك المساحة لإنشاء مجمع المطاعم والكافتریات مقابل حصول الطرف الاول على نسبة ٢٥ % من اجمالي الإيرادات الشهرية المحققة نتيجة استغلال تلك المساحة باقامة مطاعم وكافتریات لتاجيرها وحيث لاقى ذلك العرض قبولا لدى الطرف الاول واتجهت ارادتهما لتحقيق ذلك وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما القانونية للتعاقد فقد اتفقا على ما هو ات :

البند الاول

يعتبر البند التمهيدي السابق وما اشتمل عليه ومحاضر التسليم والتسلم لاستغلال تلك المساحة موضوع العقد والعرض المقدم من الطرف الثاني والرسومات الهندسية والمقاييس التي تم اعدادها لتحقيق الغرض من التعاقد هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملا له ويأخذ أحكامه .

البند الثاني

يقر الطرف الثاني بمعاوضة قطعة الارض محل الاتفاق والكاننة على طريق القاهرة السويس بجوار قاعة الملكة محل العقد المعايير الثامنة التنافية للجهالة واقام قبيل على حالتها التي عليها وافق بصلاحيها للغرض الذي من اجله تم ابرام هذا العقد .



البند الثالث

٥- هذا العقد خمسة سنوات تبدأ من ٢٠١٥/٥/٢٠ م الى ٢٠٢٠/٤/٢٠ م قابلة للتجديد بتوافق الطرفين على أن يبدأ الطرف الثاني في سداد المقابل المالي بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٠ م فإذا انقضت المدة دون تمام التنفيذ يحق للطرف الاول فسخ العقد وتؤول الارض وما عليها من مباني / منشآت / معدات للطرف الاول دون الحاجة الى تنبيه او إنذار او إتخاذ اي إجراءات قضائية.

وفي جميع الاحوال يلتزم الطرف الثاني عند تحرير عقود ايجار للمطاعم والكافتريات التي سيتم اقامتها في قطعة الارض محل العقد ان تكون مدة عقود الايجار في حدود مدة العقد الماثل .

البند الرابع

*** التّزامات الطرف الثّاني .:**

١- يلتزم الطرف الثاني بسداد القيم المالية المتفق عليها طبقاً لبنود العقد الممثل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢١ م من كل شهر ميلادي فاذا تأخر بعد ذلك تحسب غرامة التأخير من بداية استحقاق القسط الشهري على كامل نسبة القسط وحتى تاريخ السداد طبقاً لسعر الفائدة المحدد عنه والمعلن من البنك المركزي فاذا تأخر شهر بأكمله يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه او إنذار او اتخاذ اي إجراءات قضائية.

٢- يلتزم الطرف الثاني بإنشاء مجمع المطاعم وكافتيريات على نفقته الخاصة وفقا للرسومات المقدمة منه والمصدق عليها من الطرف الاول على ان تؤول جميع المنشآت والاعمال الى الطرف الاول في نهاية مدة العقد.

٣- يلتزم الطرف الثاني بعمل تغطية تأمين شاملة لمجمع المطاعم والكافيتريات من الداخل والخارج طول مدة سريان هذا العقد على نفقته الخاصة والطرف الاول غير مسئول عن اى اخطاء من اى نوع (حريق - سرقة - قوة قاهره) فى مواجهة الطرف الثانى او الغير اثناء تنفيذ المشروع او اثناء ممارسة النشاط .

٤- يلتزم الطرف الثاني باعمال (نظافة - صيانة - حراسة - انارة) بما يتناسب مع المظهر الجمالى للمكان .

٥- لا يجوز للطرف الثانی ممارسة النشاط الا بعد استیفاء التراخيص الخاصة بالنشاط وشروط السلامة البينية والدفاع المدني والحريق وذلك على نفقة الخاصة .

٦- يلتزم الطرف الثاني بالانتهاء من الاعمال والتشطيبات ليكون الافتتاح بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨م وفي حالة عدم الانتهاء او الافتتاح في هذا التاريخ يحق للطرف الاول فسخ العقد دون الحاجة الى تنبيه او إنذار او إتخاذ اي إجراءات قضائية.

٧- لا يحق للطرف الثاني تزويد أي حقوق عينية / شخصية على محل العقد وفرض حالة ثبوت ذلك يحل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تغيير أو تعديل أو إلزام أي إجراء قضائية.



١٩٧٢-١٩٧٣

محمد عارف علی
mon Mas

يُثبت هذا العقد للطرف الثاني أي حقوق ملكية على قطعة الأرض محل العقد .

- يلتزم الطرف الثاني بتسليم قطعة الأرض محل العقد وما عليها من منشآت وأعمال تمت عليها بحاله جيدة بسبب انتهاء مدة العقد أو فسخ أو أنهائه لأي سبب إلى الطرف الأول وعلى أن تكون غير محملة بأي حقوق للغير ودون أي التزامات مالية على الطرف الأول عند تسليمها له .

١٠ - يلتزم الطرف الثاني بالغرض الذي من أجله تم إبرام هذا العقد وفي حالة استعماله لغرض آخر يحق للطرف الأول فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات قضائية .

١١ - يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف بالبيع للمشروع محل العقد حيث أن ذلك المشروع بكل مكوناته (مباني مطاعم كافتريات) ستؤول في نهاية مدة العقد إلى الطرف الأول .

١٢ - يلتزم الطرف الثاني أثناء مدة سريان هذا العقد باتباع تعليمات أمن دار ضباط المدفعية وتكون تعليماته نافذة عليه وعلى تابعيه ومن سيتم تحرير عقود إيجار لهم .

١٣ - السماح للطرف الأول بالمرور على المشروع محل العقد بكافة مكوناته لبيان مدى التزام الطرف الثاني بتنفيذ القوانين واللوائح وعدم مخالفة التصاريح الصادرة له بما لا يترتب على ذلك أي التزامات على الطرف الأول .

وفي جميع الأحوال يحق للطرف الأول فسخ العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي إذا خالف الطرف الأول أو مستأجري المطاعم والكافتريات القوانين واللوائح والتصاريح الصادرة لهم دون أن يترتب على ذلك أي التزامات على الطرف الأول .

البند الخامس

من المتفق عليه أن هذا العقد يشمل قيام الطرف الثاني بإنشاء واستغلال وإدارة مجمع مطاعم وكافتريات بدار المدفعية على مساحة (٢٥٠٠٠ م^٢) تحت العجز والزيادة طبقاً للرسومات الهندسية والمقاييس التي تم إعدادها من جانب الطرف الثاني واعتمادها من الطرف الأول على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال في مدة لا تتجاوز (١٢ شهر) من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

البند السادس

اتفق الطرفان على حصول الطرف الأول على نسبة ٢٥% من إجمالي الإيرادات الشهرية على أن يقوم الطرف الأول بسداد قيمة الكهرباء اللازمة لتشغيل المشروع دون مطالبة الطرف الثاني بها وحصول الطرف الثاني على نسبة ٧٥% من إجمالي الإيرادات مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة الغاز والمياه وجميع المصروفات اللازمة لتشغيل المشروع .



المندوب الأول: الاستشاري العقصاري
والثاني: المندوبية والمقاولات
تاريخ: ٢٢٠٧٩-١١-٢٢
٧٥٠٠٠ م^٢ استثمار
٥-٠٠٣٩٧-١٩٢-٠٠٢-٣٥٠

محمد حسين محي
mon

قيمة الحد الأدنى لإجمالي الإيرادات للطرف الأول خلال مدة التعاقد :

البيان	الحد الأدنى الشهري	الحد الأدنى السنوي
السنة الأولى	١٩٢٥٠ جنية	٥٠٣١٠٠٠ جنية
السنة الثانية	٦١١٧٥ جنية	٥٥٣٤١٠٠ جنية
السنة الثالثة	٥٠٧٢٩٢.٥٠ جنية	٦٠٨٧٥١٠ جنية
السنة الرابعة	٥٥٨٠٢١.٧٥ جنية	٦٦٩٦٢٦١ جنية
السنة الخامسة	٦١٣٨٢٣.٩٣ جنية	٧٣٦٥٨٨٧.١٠ جنية
الإجمالي		٣٠٧١٤٧٥٨.١٠ جنية

وعلى ان يتم سداد (نسبة ٢٥ %) من اجمالي الإيرادات (الحد الأدنى) قبل اليوم الثالث من كل شهر ويحق للطرف الأول حصر عقود الايجار التي ابرمها الطرف الثاني مع الغير عن الشهر في نهاية كل شهر لحساب قيمة ال ٢٥ % من اجمالي الإيرادات وتحصيل الفارق ان وجد خلال عشرة ايام من التقرير الشهري للحصر.

وعلى ان يتم مراجعة المساحة الواردة بالعرض الفني والمالي المقدم من الطرف الثاني بعد الانتهاء من التنفيذ على ان تتم المحاسبة طبقاً للمساحة الفعلية على ان يلتزم الطرف الثاني بسداد المقابل المالي بصفة شهرية نقدا بخزينة الطرف الأول .

البند السابع

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية (فقط خمسمائة الف جنيها لا غير) باحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية كتأمين لضمان تنفيذ مجمع المطاعم والكافتریات وسداد القيم المالية على ان يتم رده في نهاية مدة العقد مالم يكن هناك سبب للخصم منه.

البند الثامن

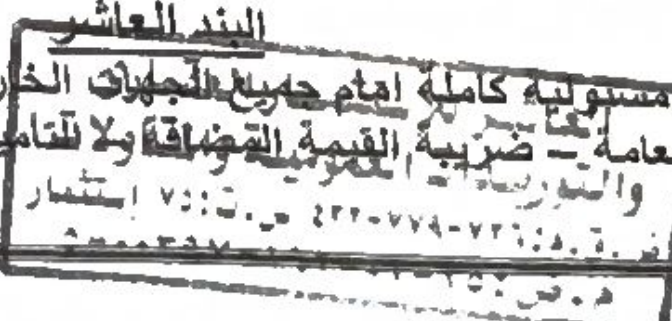
من المتفق عليه ان يحق للطرف الثاني وحده دون غيره بتحرير التعاقدات عن المحلات والمساحات والكافتریات المؤجرة وغيرها من النشاطات التي يترتب عليها تحقيق عائد ويكون مسنول عنها مدنيا وجنائيا وماليا .

البند التاسع

يقوم الطرف الثاني بتحصيل الايجارات بنفسه او من ينوب عنه على ان يقوم بسداد الحد الأدنى للطرف الأول خلال الثلاث ايام الأولى من كل شهر وفي حالة التأخير عن السداد يتم تحميل الطرف الثاني بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري .

البند العاشر

الطرف الثاني مسئول مسؤولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية في النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة القيمة المضافة ولا للتأمينات الاجتماعية . . .)



محمد سعيد محمد
man

بالغير داخل المجمع نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثاني مسئول عن جميع العاملين بالمجمع
من ادنى مسؤولية على الطرف الاول .

البند الحادى عشر

- ١- يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على المظهر العام لدار ضبط المدفعية واجراء الصيانة الدوريه للمعدات و الآلات و المبنى وعدم استخدام العين موضوع العقد في اى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في اى غرض مخالف للقانون .
- ٢- عدم التنازل عن هذا العقد جزئيا او كليا لاي شخص اخر الا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائى .
- ٣- عدم ادخال او تخزين اى مواد ملتهبة او قابلة للانفجار او مواد خطرة او مضره بالصحة العامة وتعتبر حيازتها جريمة فى الاماكن محل الاستغلال وفي حالة مخالفة ذلك يكون هو المسئول وحده عن اية اضرار تحدث بالمكان و اى مكان محيط به او الغير .
- ٤- يلتزم الطرف الثانى بكافة القوانين وبخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب وكذا اللوائح المنظمة والخاصة بالأنشطة محل هذا العقد كما يلتزم بمراعاة اشتراطات الصحة والبيئة والامن الصناعى وقوانين المحال العامة والصحة المهنية وغيرها من الجهات التى لها اشراف على نشاطه .
- ٥- عدم تقديم العقد لاي جهة حكومية او غير حكومية الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول .

البند الثانى عشر

يلتزم الطرف الثانى بتقديم الموافقة الامنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربى ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسؤولية على الطرف الاول .

البند الثالث عشر

- يحق للطرف الاول فسخ العقد فوراً دون الحاجة الى تنبيه او انذار او حكم قضائى فى الحالات الاتية :-
- ١- عدم تنفيذ الطرف الثانى لأي من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد .
 - ٢- اشهار افلاس الطرف الثانى او تعثره او الحجز عليه .
 - ٣- سحب التراخيص الادارية اللازمة لمباشرة النشاط .
 - ٤- صدور حكم ضد الطرف الثانى يمس شخصه او اسمه التجارى يترتب عليه المساس بسمعة الدار .

البند الرابع عشر

اتف الطرفان انه فى حالة انتهاء مدة العقد او فسخه او انتهاؤه يلتزم الطرف الثانى بتسليم قطعة الارض محل العقد وما عليها من مطاعم وكافتريات للطرف الاول وفى حالة تقاعس الطرف الثانى عن ذلك يعتبر فى تلك الحالة غاصبا للحيازة ويحق للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

البند الخامس عشر

يخضع هذا العقد لإحكام القانون رقم ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية فيما يتعلق بشأنه لخص خاص بهذا العقد



التوقيع
م. ق. م. ٧٢٦-٧٧٩-٢٢٠ م. ت. ٧٥٠
م. ق. م. ٢٥٠-٢٥٠-٢٥٠ م. ت. ٢٩٧-١٩٢-٠٢-٢٥٠

محمد عبد الله محمد
mon

البند السادس عشر

كل نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ لاي بند من بنود هذا العقد تختص به محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

البند السابع عشر



الطرف الاول

حري هذا العقد من مستنسخين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها

التوقيع ()
لواء ا.ح/ عبد الناصر يوسف محمد
مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

الطرف الثاني

عند التوقيع
والتمديدات التكميلية والمساومات
ن.ق.م. ٧٢٦-٧٢٩-٢٢٢ م.ت. ٧٥٠
م.ت. ٢٥-٠٢-١٩٦٧-٠٠٣٩٧

التوقيع (mon)
الاسم / محمد حسين محمد
رقم قومي ٢٨٣.٥٠٨١٤٠١٩٩٦
صاحب الشركة



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

محمود

مهندس محمد تميم علي

ع ٥ مدخل ٢ بلكا ٨٥

مدينة نصر اول - القاهرة

٢٨٣٠٢٠٨١٢٠١٩٩٦

٢٨٣٠٢٠٨١٢٠١٩٩٦

٥٥٧١١٧٠٠٤

العاشر للإستثمار العقاري
والتوريدات الهندسية والمقاولات
ض.ق.م: ٧٢٦-٧٧٩-٤٢٢ س.ت: ٧٥
م.ض: ٣٥-٠٢-١٩٢-٣٩٧-٥٠٠